

0062364-28.2018.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Calúnia

Magistrado: Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/03/2022

... 18/02/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. TRANSITO EM JULGADO APÓS OS FATOS. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. MAIS DE UMA CONDENAÇÃO DEFINITIVA. MOLDURA FÁTICA. ALTERAÇÃO. VIA ELEITA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior, "a condenação definitiva por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

2ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Sala 7, Alemães - CEP 13417-100, Fone: (19)3372-3084, Piracicaba-SP - E-mail: piracicaba2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

0062364-28.2018.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Calúnia

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 288/2018 - 1º Distrito Policial - Sé

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCO ANTONIO ROSA FERREIRA

Vítima:

FREDERICO PIEROTTI ARANTES

Artigo da Denúncia:

*

Aos 14 dias do mês de março de 2022, à hora designada, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, apresentaram-se a Exma. Sra. Dra. FLAVIA DE CASSIA GONZALES DE OLIVEIRA, MMª Juíza de Direito, o representante do Ministério Público, Dr. Rafael Augusto Pressuto, o assistente da acusação, Dr. Fernando Jacob Filho, e o(a) Defensor(a), dr, Gustavo Gurgel M. Dos Santos. Apresentados o(a)(s) acusado(a)(s) MARCO ANTONIO ROSA FERREIRA, a vítima Frederico Pierotti Arantes e a testemunha arrolada pela defesa Ademir Rafael dos Santos. Fica consignado que foi assegurado o direito de entrevista do(a)(s) acusado(a)(s) com seu(sua)(s) defensor(a)(es), em reunião virtual apartada, no estrito cumprimento do artigo 185, § 5º, do C.P.P., tendo a MM Juíza feito ao(a)(s) acusado(a)(s) a observação determinada no artigo 186 do Código de Processo Penal. INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes, pela MM. Juíza foi(ram) colhido(s) o(s) depoimento(s) da(s) vítima(s) (Frederico) pelo sistema virtual e, em seguida, interrogado(a)(s) o(a)(s) réu(ré)(s). Em seguida, pela MM Juíza foi deliberado:

Deixo de ouvir a testemunha Ademir Rafael dos Santos, tendo em vista que já foi declarado preclusa a sua oitiva a fls.272.

"Não havendo mais provas a serem produzidas, encerro a instrução, determinando às partes que passem aos debates orais:

Dada a palavra ao(à) ilustre representante do Ministério Público, manifestou-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juíza,

MARCO ANTÔNIO ROSA FERREIRA está sendo processado como incurso no artigo 138, "caput", c.c. o artigo 141, incisos II e III, ambos do Código Penal.

- Dos Fatos imputados na denúncia

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 09 de março de 2018, em horário e local não determinados, nesta cidade e Comarca de Piracicaba, MARCO ANTÔNIO ROSA FERREIRA, qualificado a fls. 29/30, caluniou Frederico Pierontti Arantes, funcionário público, em razão de sua função e por meio que facilitou a divulgação da calúnia, imputando-lhe falsamente fatos definidos como crimes. Segundo remanesceu apurado, Marco Antonio publicou vídeo por meio da internet, contendo ofensas dirigidas a Frederico, funcionário público estadual, lotado no DETRAN/SP, com cargo junto ao CETRAN, ofensas essas que caracterizam prática dos delitos de organização criminosa e corrupção passiva.

No citado vídeo, dentre outras alegações, Marco Antonio sustenta a existência de um "grande esquema" dentro do CETRAN, que tem como presidente, Frederico, onde seus integrantes receberiam muito dinheiro. Menciona que Frederico, presidente do CETRAN seria o responsável por receber os recursos endereçados ao CETRAN. Afirmou que ele "veria" multas ilegais e recursos legítimos e que, sabendo que deveria cancelar tais multas, não o faria, por participar do esquema "monstruoso de enriquecimento ilícito", inclusive do ente público e de outros "investidores" (empresas de pedágio, fabricantes de equipamentos utilizados, políticos e etc). Alegou que Frederico utiliza de subterfúgio para não encaminhar os recursos para o devido processamento, entendendo pela ocorrência de preclusão, sob o fundamento de que, nos termos do artigo 282, parágrafo 4º, o recurso deveria ter sido feito até o prazo de vencimento da multa. Aduziu que Frederico estaria ganhando muito dinheiro para "não saber" que, segundo o artigo 286, parágrafo 2º, do Código de Trânsito, a multa paga poderia ser objeto de recurso e, quando comprovada ilegal ou irregular, tal multa poderia ser cancelada, havendo a devolução de seu valor ao recorrente (não havendo "preclusão"), ressalvado o que dispõe o Código Civil e na Lei 9.873/99. Disse, ainda, que por influência de Frederico e da organização criminosa, que nomeariam os julgadores, os recursos não teriam sucesso nos órgãos julgadores, JARIS e no CETRAN. Afirmou que feito o recurso da multa ilegal para o "órgão de trânsito", que participaria do esquema e saberia que poderia julgar sem critério, o recurso desse julgamento, iria para JARI, cujos integrantes eram nomeados pela mesma pessoa que havia nomeado a autoridade de trânsito, que havia julgado de forma ilegal.

Assim agindo, Marco Antonio imputou à Frederico as condutas de integrar pessoalmente organização criminosa, bem como de receber, para si ou para outrem, direta e indiretamente, ainda que fora da função, mas em razão dela, vantagem indevida, deixando de praticar ato de ofício ou o praticando infringindo dever legal, condutas essas que caracterizam os crimes previstos nos artigos 2º, da Lei 12.850/13 e 317, parágrafo 1º, do Código Penal. As imputações das condutas foram feitas por meio da internet (Youtube/Facebook"), meio esse que facilitou a divulgação da calúnia.

Frederico Pierontti Arantes ofereceu representação a fls. 11.

- Do trâmite processual

Feito regularmente processado. A denúncia (54/56) foi recebida no dia 10 de abril de 2019 (fls. 63). Apresentada resposta à acusação (fls. 84/86), foi mantido o recebimento da denúncia e designada audiência de instrução e julgamento (fls. 89/90). Em razão da inércia, foi declarada preclusa a prova consistente na oitiva de Ademir Rafael dos Santos (fls. 272). Os autos foram redistribuídos à 2ª Vara Criminal conforme determinado nos autos n.º 1007167-32.2018.8.26.0451, os quais

foram arquivados (fls. 281 e 286).

Redistribuídos os autos, foi ratificado o oferecimento da denúncia (fls. 291), cujo recebimento foi mantido e designada audiência de instrução (fls. 292/294).

A exceção da verdade, autuada nos apensos n.º 0001050-37.2021.8.26.0451, foi inadmitida.

A ação penal procede.

- Dos elementos probatórios

A materialidade delitiva vem demonstrada pela Representação de fls. 123/145 e 250/264, promoção de arquivamento de inquérito civil PJPP-CAP n.º 740/2019 de fls. 231/237, denúncia pública contra o Cetran, publicação do vídeo na plataforma YouTube - <https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=sVbBoGCK9JU> - removido conforme determinação judicial nos autos n.º 1007167-32.2018.8.26.0451, oitiva da testemunha João Carlos e José Roberto (disponíveis no link https://tj-sp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/andrerodrigues_tj-sp_jus-br/EtoB2BZibapBl2UDom_bJ4cB8awCAMj4IqarBmrQ30lsDA?e=S87EAT - fls. 298)

A autoria é certa na pessoa de MARCO ANTÔNIO ROSA FERREIRA.

Das provas produzidas na fase policial:

Ademir Rafael dos Santos, ouvido na Carta Precatória 115/18 acerca do IP n.º 103/18: "O depoente sobre os fatos aqui tratados noticia que conhece de rede social o Sr Marco Antonio Rosa Ferreira e o senhor Frederico Pierotti Arante Arantes e conhecido de cursos em que o depoente chegou a realizar na mesma turma dele; que sobre estes fatos noticia que participa de um grupo de whatsapp relacionados a profissionais na área de trânsito e Marco Antonio teria postado um vídeo intitulado como denúncia pública e citou o nome do presidente do Conselho Estadual de Trânsito, sr. Frederico, mencionando que aquele órgão tratava-se de uma quadrilha criminosa, ou seja, denegrindo a imagem da pessoa física de Frederico como também do órgão de trânsito. O depoente viu o vídeo e o autor continua denegrindo em rede social a imagem de Frederico, afirmando que possui inclusive provas de que o conselho estadual de trânsito trata-se de uma quadrilha, onde apenas mantém os interesses pessoais dos integrantes. O depoente chegou a assistir diversas seções de julgamento do conselho estadual de trânsito, onde nada de ilícito pôde observar quando ali estivera presente" (fls. 229/230).

Das provas produzidas na fase judicial:

A produção da prova da defesa, consistente na oitiva de Ademir Rafael dos Santos (Cartas precatórias n.ºs 0062228-94.2019.8.26.0050 e 0028537-55.2020.8.26.0050) foi decretada preclusa (r. despacho fls. 272).

A precatória n.º 0053122-11.2019.8.26.0050 (senha xacpqy): não foi cumprida.

A testemunha João Carlos, Promotor de Justiça, disse que conhece MARCO, pessoa que recebeu uma vez em seu gabinete. Não teve contato com outras partes. Na época, era Promotor de Justiça do Patrimônio Público e o Sr. Marco fez várias representações, tendo umas originado inquéritos civis e outras arquivadas. Recebeu-o em seu gabinete em uma oportunidade, mas sobre os fatos narrados na denúncia não tem conhecimento. Presidiu um inquérito civil sobre a zona azul de Piracicaba.

Requisitou informações sobre a cobrança da zona azul por particulares, não se recordando da informação que retornou. Acredita ter sido no sentido de ser legal a cobrança. Removeu-se para o cargo atual há um ano, e aquele inquérito continua tramitando, não tendo conhecimento do atual andamento. O objeto do inquérito era a legalidade do sistema da cobrança da zona azul. O parecer que requisitou ao Cetran era sobre a legalidade do sistema de cobrança. Em nenhum momento se ventilou questões criminais sobre o assunto. O objeto do inquérito era diverso. O promotor do patrimônio público possui atribuição para processar crimes contra a administração pública, mas nesse caso o objeto era diverso. A questão criminal ficou subjacente, não sendo apurado no caso eventuais crimes, ao menos até o momento que atuou naquele feito. Desconhece a pessoa de Frederico. Como foram várias representações que o Sr. MARCO fez na promotoria, não se recorda de nomes. Sabe que eram questões relacionadas a multa e recursos do Detran (link fls. 298).

A testemunha José Roberto Giald disse que conhece a pessoa de MARCO. Pelo vídeo que assistiu, não viu nenhuma das acusações contra a pessoa do Frederico. Ele cita, mas como sendo o presidente do Cetran. Teve problemas com o Cetran. Levou notícia para

o Ministério Público por violação contra a Lei de Informação. Não viu a parte do vídeo que fala das acusações diretas. Já teve problemas com o Detran, decorrente do indeferimento de recursos de multas. Não tem conhecimento da existência de alguma organização criminosa que atue no sistema de julgamento de multas e recursos (link fls. 298).

A vítima disse que, na época dos fatos, exercia (e ainda exerce) a função de presidente do Conselho Estadual de Trânsito. Em março de 2018, recebeu uma ligação de um amigo, que havia recebido a gravação do acusado, com ofensas que não fazem jus à atividade que exerce. Depois disso, representou o réu, para que respondesse, nos termos da lei e para que pudesse se retratar. A gravação permaneceu por tempos, no "facebook" e "youtube", antes de ser finalmente retirado. Neste período, não foram poucas as vezes que precisou se explicar em razão das acusações levianas realizadas. O vídeo o acusava de apadrinhar os conselheiros, o que não era verdade, já que há publicação de edital e escolha pelo Governador. Também houve imputação de Caixa 2, ocultação de recursos quando o órgão público não tinha razão, o que também não era verdade. Também foi dito que ele era chefe de uma organização criminosa e arrecadava dinheiro de pedágio e da zona azul para campanha eleitoral. O CETRAN possui 13 enunciados que norteiam o julgamento, havendo orientação no sentido de prestigiar o cidadão. A situação gerou mal-estar perante os amigos e as pessoas que trabalham na área. Existe fórum nacional do CETRAN, sendo que a situação foi exposta em grupos de whatsapp, razão pela qual precisou prestar esclarecimentos, inclusive perante o Palácio do Governador e Secretário. Não conhecia o acusado antes dos fatos. Além disso, prestou esclarecimentos sobre questões administrativas envolvendo o trabalho que exerce.

Interrogado, o réu disse que não acusou a vítima de organização criminosa, mas apenas disse que suspeitava do fato. Além disso, disse que suspeitava que algumas pessoas recebiam dinheiro, mas não o acusou diretamente. Relatou que seu objetivo foi demonstrar que a vítima atuava de forma equivocada. Disse que atua como Defensor de Trânsito em Piracicaba, iniciando sua atuação a partir da constatação de irregularidades. Ademais, sustentou irregularidades no sistema de trânsito e de multas do município de Piracicaba. Além disso, admitiu ter publicado o vídeo em questão.

- Da procedência da ação penal:

Os fatos narrados na denúncia foram devidamente comprovados em instrução. Nenhuma dúvida remanesceu sobre a existência das imputações caluniosas proferidas por MARCO no vídeo publicado em sua conta na plataforma do YouTube.

E a tentativa da Defesa em atrair certo grau de veracidade nas alegações do acusado, ou seja, buscar fundamento na atribuição das práticas criminosas é totalmente descabida.

Não se descarta da legitimidade de todos os cidadãos para os devidos esclarecimentos das atividades públicas exercidas pelos órgãos e respectivos servidores. Há meios legais, legítimos, informais, formais, judiciais ou extrajudiciais para tanto. Não por outra razão há diversos instrumentos legais para o devido acompanhamento das atividades do Poder Público, tais como Lei da Informação, ouvidorias, Disque-Denúncias, atendimento direto e pessoal nas Polícias, no Ministério Público dentre outros.

O que não se admite, por óbvio, é a imputação leviana e infundada da prática de crimes, como foi o caso dos autos.

Sem quaisquer elementos razoáveis – se assim tivesse, certamente poderia subsidiar uma “denúncia” formal nos órgãos públicos – o acusado MARCOS se utilizou de aplicação na rede mundial de computadores para atribuir à vítima a prática de gravíssimas condutas criminosas.

E certamente as narrativas delituosas geraram não apenas danos à honra do servidor público, mas também acentuado abalo social, na medida em que as imputações – cuja disponibilização alcançou virtualmente um sem-número de pessoas – certamente colocou em xeque a credibilidade esperada de tão importante órgão público por quem atua a vítima.

Daí que, restando incontroversas as calúnias proferidas contra a vítima, totalmente infundadas e destituídas de veracidade, a responsabilização é de rigor.

- Da dosimetria

Na fixação da pena-base, não se vislumbra circunstância que denote dolo anormal à espécie.

O réu é portador de maus antecedentes (FA e certidões fls. 58/62, 99/101, 206/207 e 222/224): condenado por calúnia, injúria e difamação nos autos n.º 0001175-78.2016.8.26.0451 (data do fato 20.10.15 e trânsito em julgado em 06.11.2020 - fls. 222).

Como é cediço, “a condenação por fato anterior ao delito que se julga, mas com trânsito em julgado posterior, pode ser utilizada como circunstância judicial negativa, a título de antecedente criminal” (STJ. 5ª Turma. HC n. 210.787/RJ, Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 16/9/2013).

Por esse motivo, também inviável qualquer benefício da Lei 9.099 e o acordo de não persecução penal.

Na segunda fase da dosimetria, não de ser reconhecidas as causas de aumento previstas no art. 141, II e III, conforme detalhadas na denúncia e comprovadas em instrução.

A vítima ostenta qualidade de funcionário público e, inclusive, a prática delitativa teve por objeto a imputação de crimes cometidos no exercício da função pública pela vítima.

Outrossim, o meio eleito pelo acusado para a calúnia - plataforma do YouTube, rede social com milhões de usuários no mundo inteiro - evidentemente facilitou e incrementou a divulgação dos fatos caluniosos.

Destaque-se que a forma qualificada, incluída pela Lei n.º 13.964/2019 ao art. 141 do Código Penal - § 2º Se o crime é cometido ou divulgado em quaisquer modalidades das redes sociais da rede mundial de computadores, aplica-se em triplo a pena -, por ser posterior aos fatos apurados, não se aplicam ao caso em tela em razão da irretroatividade da lei mais prejudicial.

Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

O regime prisional pode ser fixado no aberto, possibilitando-se a substituição da pena corporal por restritivas de direito.

O Acordo de Não Persecução Penal e a Suspensão Condicional do Processo, ainda que se ventile sua aplicação nessa fase instrutória, não admitem propositura no caso em tela. Isso porque, consideradas as condições pessoais do acusado - condenado por calúnia, injúria e difamação nos autos n.º 0001175-78.2016.8.26.0451 (data do fato 20.10.15 e trânsito em julgado em 06.11.2020 - fls. 222) - denotam que as benesses seriam insuficientes à prevenção e reprovação do crime perpetrado.

Ante o exposto, requeiro seja julgada procedente a presente ação penal, condenando-se MARCO ANTÔNIO ROSA FERREIRA nos termos da inicial.

Dada a palavra ao(à) nobre assistente da acusação, manifestando-se sua Excelência, conforme gravação diretamente no Teams.

Dada a palavra ao(à) nobre defensor(a) do(a)s acusado(a)s, manifestando-se sua Excelência, conforme gravação diretamente no Teams.

Em seguida pelo(a) MM.Juiz(a) foi dito o seguinte:

Passo a proferir a seguinte sentença:

VISTOS.

MARCO ANTÔNIO ROSA FERREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 138, caput, combinado com o artigo 141, incisos II e III, ambos do Código Penal, porque no dia 09 de março de 2018, em horário e local não determinados, nesta cidade e Comarca de Piracicaba, caluniou F.P.A., funcionário público, em razão de sua função e por meio que facilitou a divulgação da calúnia, imputando-lhe falsamente fatos definidos como crimes.

Segundo a denúncia, Marco Antônio publicou vídeo por meio da internet, contendo ofensas dirigidas a F., funcionário público estadual, lotado no DETRAN/SP, com cargo junto ao CETRAN, ofensas essas que caracterizam prática dos delitos de organização criminosa e corrupção passiva.

No citado vídeo, dentre outras alegações, Marco Antônio sustenta a existência de um “grande esquema” dentro do CETRAN, que tem como presidente F., onde seus integrantes receberiam muito dinheiro. Menciona que F., presidente do CETRAN, seria

o responsável por receber os recursos endereçados ao CETRAN. Afirmou que ele “veria” multas ilegais e recursos legítimos e que, sabendo que deveria cancelar tais multas, não o faria, por participar do esquema “monstruoso de enriquecimento ilícito”, inclusive do ente público e de outros “investidores” (empresas de pedágio, fabricantes de equipamentos utilizados, políticos e etc). Alegou que F. utiliza de subterfúgio para não encaminhar os recursos para o devido processamento, entendendo pela ocorrência de preclusão, sob o fundamento de que, nos termos do artigo 282, parágrafo 4º, o recurso deveria ter sido feito até o prazo de vencimento da multa. Aduziu que F. estaria ganhando muito dinheiro para “não saber” que, segundo o artigo 286, parágrafo 2º, do Código de Trânsito, a multa paga poderia ser objeto de recurso e, quando comprovada ilegal ou irregular, tal multa poderia ser cancelada, havendo a devolução de seu valor ao recorrente (não havendo “preclusão”), ressalvado o que dispõe o Código Civil e na Lei 9.873/99. Disse, ainda, que por influência de F. e da organização criminosa, que nomeariam os julgadores, os recursos não teriam sucesso nos órgãos julgadores, JARIS e no CETRAN. Afirmou que feito o recurso da multa ilegal para o “órgão de trânsito”, que participaria do esquema e saberia que poderia julgar sem critério, o recurso desse julgamento, iria para JARI, cujos integrantes eram nomeados pela mesma pessoa que havia nomeado a autoridade de trânsito, que havia julgado de forma ilegal. Assim agindo, Marco Antônio imputou à F. as condutas de integrar pessoalmente organização criminosa, bem como de receber, para si ou para outrem, direta e indiretamente, ainda que fora da função, mas em razão dela, vantagem indevida, deixando de praticar ato de ofício ou o praticando infringindo dever legal, condutas essas que caracterizam os crimes previstos nos artigos 2º, da Lei 12.850/13 e 317, parágrafo 1º, do Código Penal. As imputações das condutas foram feitas por meio da internet (“Youtube/Facebook”), meio esse que facilitou a divulgação da calúnia.

F.P.A. ofereceu representação a fls. 11.

A denúncia foi recebida (fls. 63), o réu citado (fls. 81), apresentando resposta escrita, na qual alegou nulidade do feito, pela falta de proposta de suspensão condicional do processo e pela falta de descrição dos fatos. No mais, se reservou ao direito de se manifestar sobre o mérito apenas nas alegações finais (fls. 84/86).

A preliminar foi afastada, designando-se audiência (fls. 89/90). Os autos foram redistribuídos a este Juízo (fls. 281).

O recebimento da denúncia foi mantido, designando-se audiência virtual (fls. 292/294).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas de defesa, sendo o réu interrogado.

Encerrada a instrução, em memoriais e debates orais, as partes se manifestaram.

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

1) Da materialidade

A materialidade delitiva está consubstanciada pelos documentos de fls. 07/10, pelo vídeo com link disponível nas fls. 298, bem como pela prova oral carreada nos autos.

2) Da autoria

A autoria, por outro lado, é certa e deve ser imputada ao réu.

Na fase inquisitiva, o réu negou que tivesse caluniado F.P.A. Negou ter ofendido F. ou feito qualquer ofensa ao seu cargo junto ao CETRAN. De fato, fez um vídeo publicado nas redes sociais Youtube e Facebook, mas que todo o conteúdo do referido vídeo já havia sido objeto de denúncia junto ao Ministério Público da cidade de Piracicaba (patrimônio público) – Inquérito Civil nº 3051/2017, bem como no Inquérito Civil nº 6681/2014 que investigam operação ilegal do sistema de multas do estacionamento rotativo “zona azul” (fls. 34/35).

Em Juízo, o réu alegou que disse que não estava acusando, mas sim que suspeitava haver organização criminosa. Também disse que a vítima estava ganhando dinheiro, mas sim que ele não estava vendo. Em momento algum atribuiu à vítima ser chefe de

organização criminosa ou que tivesse recebido dinheiro. É defensor de trânsito e iniciou sua empresa em 2017, porque em 2014 recebeu representação do MP, por atividade ilícita feita pelo órgão de trânsito que favorecia uma empresa. Os órgãos de trânsito acabavam favorecendo essa empresa, que enriqueceu. Em 2014, enquanto era policial militar, representou a conduta ao MP. O agente no local tem que verificar a multa. A empresa que faz a multa é privada e o edital autorizou que ela lavrasse a multa de forma ilegal. Em Piracicaba, 5 agentes faziam as multas que recebiam dessa empresa. Supôs que o documento fosse falso. O recurso não foi provido, mesmo sendo ilegal a multa. Impetrou pedidos de revisão, em multas ilegais, mas a vítima não recebeu. Os Conselheiros julgam contra os contribuintes, quando os recursos são de Piracicaba. Existem uma série de ilegalidades na Cetran. A empresa ganha meio milhão de reais e não dá para confiar no Cetran. Na Jari, os componentes não precisam de conhecimento, mas no Cetran sim. Em razão disso tudo, postou o vídeo em rede social. Peticionou no MP vários pedidos. Indicou o nome das pessoas que participavam da suposta organização criminal. Protocolou representação no MP em 2014 que foi arquivada. Em 2019, protocolou outra representação. O Promotor do Cível disse que era nova representação sobre os mesmos fatos. Recorreu ao Conselho do MP, mas não sabe a resposta. Confirma que ele vê que a multa é ilegal e não a julga por intempestividade. A parte que disse que a vítima é chefe de organização criminosa, é suposição. Já tinha feito representações no MP, mas parece que o MP faz parte de um time. Precisava fazer que as pessoas soubessem do ocorrido, mas não atribuiu à vítima chefia de organização criminosa. Em Piracicaba, a Guarda Civil pode multar, no entanto, a lei não prevê essa possibilidade à GCM. A lei da GCM fala que eles podem auxiliar a PM, em razão de convênio. Um ano depois, começaram a melhorar os processos.

As provas carregadas aos autos conduzem à responsabilidade do réu. Vejamos. Na fase inquisitiva, a vítima F.P.A. falou que é funcionário público lotado no DETRAN/SP. Na data dos fatos, tomou conhecimento de um vídeo por meio da internet "Youtube/Facebook", onde o réu Marco Ferreira divulga ofensas a sua pessoa e aos conselheiros do CETRAN, afirmando que trata-se de uma organização criminosa e ainda em alguns trechos o acusa de desvio de dinheiro público. A vítima separou os trechos mais importantes, gravados em mídias, com as ofensas e reconhecidos pelo 26º Tabelionato de Notas. Aproveita para representar contra o réu Marco Ferreira pelas ofensas lhe imputadas e ao seu cargo, junto ao CETRAN (fls. 14).

Em Juízo, a vítima F.P.A. explicou que em março de 2018, exercia e ainda exerce a função de Presidente do Cetran, nomeado pelo Governador de Estado. Em março de 2018, recebeu ligação de amigo, no sentido de que tinha recebido um vídeo do réu, o acusando. A partir disso, ligou para o Dr. Fernando, que o orientou a fazer a ata notarial e o boletim de ocorrência. Representaram o réu, para que respondesse nos termos da lei e tivesse a chance de se retratar. Embora tenha saído no Facebook, ela permaneceu ativa para visualização. Teve que prestar contas do que faz, demonstrar suas atividades, em razão das acusações levianas que foram feitas a ele e aos Conselheiros. Em uma das acusações, ele disse que apadrinhava os conselheiros, o que não é verdade, porque publicam edital e quem escolhe é o Governador. Há imputação de caixa dois, ocultação de recursos, que não é verdade. Um ponto importante é a imputação de ser chefe de organização criminosa, que arrecadava dinheiro do pedágio e da zona azul, para usar em campanha eleitoral. Quem trabalha na área, sabe que o Cetran tem 13 enunciados e se orienta nesse sentido, inclusive a orientação dos enunciados é em benefício do contribuinte. Durante muito tempo, teve que digerir essas situações. Embora tenha confiança, essas denúncias lhe causaram um mal-estar entre ele e as pessoas que trabalham na área. Tem um fórum nacional no Cetran's e as acusações foram ali expostas e precisou explicar o ocorrido. Também teve que prestar explicações ao Governador e Secretário de Governo. Espera que a Justiça seja feita. Nunca teve relacionamento com o réu. Não conhecia o réu. a partir do momento em que ele o acusou, verificaram vários recursos dele, muitos até deferidos. Não juntou nos autos as conversas e as explicações que teve que dar. Foi alvo de uma outra representação feita por Ademir, que foi ouvido na Delegacia de Polícia. Rafael também foi conselheiro e representou ao Ministério Público. Essa representação foi arquivada. Aguarda apenas um pedido

de desagravo feito por Ademir e outro advogado. O prazo para interpôr recurso está no CTN e consta da notificação. Não há caução para recorrer. Esse não é vontade do Presidente do Cetran, mas sim da maioria dos conselheiros. Sobre a zona azul de Piracicaba, a constatação é feita por terceiros e o Conselho tem entendimento de que a constatação tem que ser feita pelo agente e julgam a favor do cidadão. Enunciado do Cetran 6 fala sobre isso. Esse posicionamento persiste hoje. Se não se engana ele fala que é chefe da organização criminosa. Os recursos são encaminhados ao Cetran, que os recepciona fisicamente, a equipe faz triagem por enquadramento e é feita a distribuição. Desde 2020, as sessões dos julgamentos do Cetran são transmitidas ao vivo pelo Youtube. Nunca fez parte de corpo docente, mas já foi aluno. Não tem empresa de recursos. Uma das cadeiras do Cetran é acadêmica, então, sempre existe um professor ou docente. Alguns casos tem autotutela, orientando à autoridade de trânsito reconheça o erro e reverta a situação. Se a administração reconhece o erro, o cidadão é beneficiado e não vê interesse para recurso. O Cetran tem entendimento de que não pode haver convênio, em relação à zona azul. José Roberto Gialdi afirmou que conhece o réu. No vídeo que assistiu não viu nenhuma acusação da pessoa do senhor F. O réu cita a vítima como sendo presidente, fala até em instruí-la, pois a própria testemunha já passou por esse problema. Consultou o CETRAN, eles lhe negaram informação, foi obrigado a encaminhar ao Ministério Público a denúncia por lei da informação, eles arquivaram. Não viu a parte do vídeo em que o réu fala das multas ilegais, enriquecimento ilícito, que acusa diretamente F. Já teve problema no julgamento de recurso junto ao CETRAN. Eles indeferiram multas ilegais, teve que fazer denúncia junto ao Ministério Público. Não tem conhecimento se alguém recebeu algum dinheiro para indeferir essa multa. Não tem conhecimento se existe alguma organização criminosa (fls. 148 - link a fls. 298).

O Promotor de Justiça Dr. João Carlos De Azevedo Camargo explicou que recebeu o réu uma vez em seu gabinete. Desconhece o vídeo. Teve contato com o réu a respeito de questões do DETRAN. Na época, era Promotor de Patrimônio Público e o réu fez várias representações e, com relação a algumas, instaurou inquérito civil, outras foram indeferidas e outras foram arquivadas. Recebeu o réu em seu gabinete em uma oportunidade, mas desconhece totalmente os fatos narrados na denúncia. Presidiu o inquérito 6681/2014 que versa sobre a "zona azul" em Piracicaba. Pediu parecer do CETRAN sobre a ilegalidade da fiscalização do particular na "zona azul". Não se lembra do parecer apresentado. Acredita que afirmaram que era legal, mas não tem certeza. Não chegou a suspender as multas da "zona azul", pois se removeu para o cargo atual há um ano e um mês e o inquérito continuou tramitando. Perdeu contato e não tem conhecimento do desfecho do inquérito. O objeto do inquérito era a legalidade da cobrança da "zona azul", legalidade do sistema. Não tomou conhecimento sobre organização criminosa envolvida nesse sistema. O parecer requisitado era somente sobre a legalidade da cobrança, em nenhum momento se ventilou a questão criminal, se havia crime ou não. O Promotor de Patrimônio Público tem a atribuição para officinar nos crimes contra a administração pública, mas o objeto do inquérito era a legalidade, a questão criminal ficou subjacente. Conforme foi apurando e o CETRAN afirmou, acredita, a legalidade cobrança, nada se apurou acerca de eventual corrupção, concussão, nenhum crime assim, pelo menos até o momento que estava presidindo o inquérito. Desconhece a vítima. Desconhece qualquer denúncia contra ela a respeito de eventualidade frente ao CETRAN. No inquérito, se recorda de várias representações endereçadas pelo réu, mas não sabe precisar os nomes, sabe apenas que eram questões relacionadas a multa e recursos do DETRAN (fls. 148 - link às fls. 298).

Eis as provas orais produzidas sob o crivo do contraditório.

O réu alegou que publicou um vídeo publicado em redes sociais, mas que todo o conteúdo já havia sido objeto de denúncia junto ao Ministério Público. Negou ter caluniado a vítima ou feito qualquer ofensa ao seu cargo junto ao CETRAN. Em audiência, o réu aduziu que fez denúncias ao Ministério Público e, como não teve resposta, acabou fazendo o vídeo, mas não acusou a vítima de ser chefe de organização criminosa.

A vítima F.P.A. narrou que tomou conhecimento de um vídeo, onde o réu divulga

ofensas contra sua pessoa e contra os conselheiros do CETRAN, afirmando que trata-se de uma organização criminosa e, ainda, o acusa de desvio de dinheiro público. A testemunha de defesa José informou que assistiu ao vídeo, mas não entendeu aquilo como uma acusação específica contra a vítima, acrescentando que já teve multas ilegais indeferidas pelo órgão, mas não tem conhecimento se alguém recebeu algum dinheiro para indeferir essa multa. Também não tem conhecimento se existe alguma organização criminosa.

O Promotor de Justiça confirmou que recebeu o réu em seu gabinete uma única vez e que ele efetuou várias representações relacionadas ao Cetran, mas algumas foram arquivadas, outras indeferidas e com relação a outras houve a instauração de inquérito civil. Questionou o Cetran sobre a legalidade da cobrança de zona azul por particular, mas não suspendeu a cobrança essas multas. Nada apurou acerca de eventual corrupção, concussão ou algum outro crime, enquanto estava presidindo o inquérito civil.

Nesse sentido, a prova oral não foi capaz de indicar que já havia denúncia no Ministério Público para apurar os crimes imputados à vítima, pelo contrário, as representações diziam respeito à regularidade da fiscalização do estacionamento rotativo (zona azul), por particular.

Assim sendo, passemos à análise do vídeo publicado pelo réu, em rede social:

- 1) O réu começa o vídeo se identificando e alegando que fará uma denúncia pública contra o Cetran, informando o nome da vítima e o cargo que ela ocupa, alegando ainda que ela é aposentada do serviço público, com salário superior a R\$15.000,00 e que recebe do Cetran um pouco mais de R\$1.600,00;
- 2) Nesse momento o réu começa a apontar algumas suposições, alegando que alguém que ganhe R\$15.000,00 de aposentadoria e aceite trabalhar por R\$1.600,00 deve "amar o que faz" ou supõe que haja um grande esquema no Cetran que forneça muito dinheiro para essas pessoas;
- 3) Marco Antônio alega que trabalha com recurso de multas, dizendo que exerce atividade legal. Afirma que é a vítima quem recebe os recursos feitos para o Cetran, alegando que, quando o recurso chega até F., ele vê que a multa é ilegal, que o recurso é legítimo, que os requisitos são suficientes, mas em razão da participação desse "esquema monstruoso de enriquecimento ilícito", acaba usando um subterfúgio, alegando que "segundo o artigo 282, parágrafo 4º o recurso deveria ser feito até o prazo de vencimento da multa e não foi feito";
- 4) O réu, ao falar do esquema criminoso, cita a participação do ente público, mas também de diversos investidores, empresas de pedágio, empresas fabricantes de equipamentos utilizados e de políticos, sem citar nomes;
- 5) Acusa a vítima de ter cursos para ensinar as Prefeituras;
- 6) Também fala que vai "ensinar" a vítima, porque a multa paga pode ensejar recurso a qualquer tempo, completando que a vítima "F." está recebendo "muito dinheiro para não saber disso";
- 7) Segundo o réu, a vítima, quando o recurso chega à JARI, não autoriza o julgamento, por falta de admissibilidade, dizendo que o órgão de trânsito possui uma organização criminosa, julgando os recursos de acordo com interesses particulares;
- 8) Por fim, o réu fala que, quem tiver sido mencionado no seu vídeo, pode processá-lo.

Desse modo, é certo que o réu não só identificou a vítima, como também lhe imputou as condutas de integrar pessoalmente organização criminosa, bem como de receber, para si ou para outrem, direta e indiretamente, ainda que fora da função, mas em razão dela, vantagem indevida, deixando de praticar ato de ofício ou o praticando infringindo dever legal.

Comprovado está, portanto, a conduta do réu, que imputou à vítima a prática de crime, cuja prova da ocorrência não existe nos autos, tal como mencionado pelo Promotor de Justiça atuante na Promotoria do Patrimônio Público.

Importante mencionar que o réu teria condições de pleitear atuação de outros entes públicos fiscalizadores, caso tivesse alguma desconfiança de que a vítima ou qualquer outro funcionário público estivesse praticando crime, no entanto, a acusação exige comprovação e sua veiculação em rede social acarreta prejuízos à

honra da vítima, ainda mais se unida à falta de provas da acusação.

Como bem mencionado pelo Ministério Público, o sistema jurídico deve ser observado mesmo nos casos de inconformismo. O Estado de Direito possui seus mecanismos e não pode o réu ultrapassá-los, sob o argumento de ter direito ao livre pensamento. Como é cediço, todos os direitos individuais possuem limitações, em especial quando se coadune com denúncias não comprovadas.

Alegou a Defesa também que não houve dolo, no entanto, o indicar o nome da vítima, expor publicamente que a vítima pratica crime, recebendo dinheiro para agir de forma ilegal, indica a existência do dolo necessário ao crime aqui tratado.

De outro lado, o réu descreveu fatos certos, imputando-os à vítima.

Ressalto que até mesmo hoje, em interrogatório, o réu afirmou que o Ministério Público "faz parte do time", demonstrando sua personalidade de não aceitar convicções jurídicas diversas da sua.

A condenação, portanto, se impõe.

3) Das causas de aumento

Consoante se verifica dos autos, a calúnia visou funcionário público, em razão de suas funções, já que a vítima é lotada no DETRAN/SP, com cargo junto ao CETRAN e os supostos delitos de organização criminosa e corrupção passiva teriam ocorrido dentro desses órgãos.

A conduta do réu, portanto, se reveste de maior reprovabilidade, uma vez que se deve preservar a função que a vítima exerce e, em consequência, o próprio órgão que ela representa.

Ademais, as acusações foram feitas por meio de um vídeo publicado em rede social, nas plataformas do Facebook como do YouTube, considerados meios que facilitam a divulgação, uma vez que possibilitam ao usuário o compartilhamento dos conteúdos, alcançando, rapidamente, um elevado número de pessoas.

Dessa forma, a pena do réu deve sofrer um aumento.

4) Do concurso de crime

Como se observa dos autos, houve um único vídeo, no qual o réu imputou a prática de dois crimes à vítima.

Entendo que, por isso, estamos diante de apenas um delito de calúnia e, portanto, não cabe a aplicação do crime continuado, como solicitado pelo Assistente da Acusação.

5) Do dispositivo e da pena

Na dosagem da pena, as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal devem ser consideradas.

Inicialmente, observo que a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, embora não configure reincidência, permite a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base.

Esse é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. MAUS ANTECEDENTES. FATO ANTERIOR AO CRIME DESCRITO NA DENÚNCIA, MAS COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À DATA DO ILÍCITO PENAL. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "G", DO CP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo a orientação desta Corte Superior, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base. 2. A apontada ilegalidade quanto à incidência da qualificadora do art. 61, II, "g", do Código Penal não foi analisada pelo Tribunal de origem, o que impede a apreciação dessa questão diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de, assim o fazendo, incidir na indevida supressão de instância. 3. Não há ilegalidade na imposição de regime inicial semiaberto ao réu condenado a pena inferior a 4 anos se presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos dos arts. 33, §§ 2º, "c", e § 3º, e 59 do Código Penal. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 581.969/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 18/02/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. TRANSITO EM JULGADO APÓS OS FATOS. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. MAIS DE UMA CONDENAÇÃO DEFINITIVA. MOLDURA FÁTICA. ALTERAÇÃO. VIA ELEITA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior, "a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar Maus antecedentes" (AgRg no RESp 1.840.109/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 3/12/2019). 2. A Magistrada de primeiro grau e o voto condutor do acórdão recorrido foram enfáticos em reconhecer a existência de mais de uma condenação definitiva para o réu Josimar, justificando o aumento da sua pena, na primeira e segunda fases da dosimetria da pena. 3. O habeas corpus mostra-se inadequado para alterar a moldura fática delineada na instância ordinária, pois é necessário o revolvimento probatório para alcançar o fim almejado pela defesa, inadmissível na via eleita. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 608.163/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 09/04/2021).

O TJSP também tem assim decidido:

REVISÃO CRIMINAL ROUBO SIMPLES - (Art. 157, "caput", do CP ALEGAÇÃO DE ERRO NA APLICAÇÃO DA PENA AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES - INVIABILIDADE - Condenação definitiva por fatos pretéritos Trânsito em julgado posterior Irrelevância Maus antecedente configurados. Precedentes do C. STJ. ALTERAÇÃO DO REGIME - IMPOSSIBILIDADE - Maus Antecedentes - Gravidade concreta do delito e agente portador de mau antecedente. Incabível, por se tratar de crime cometido com violência e grave ameaça à pessoa. Revisão conhecida e indeferida (TJSP; Revisão Criminal 2025396-13.2021.8.26.0000; Relator (a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 6º Grupo de Direito Criminal; Foro de Ituverava - 2ª Vara; Data do Julgamento: 15/06/2021; Data de Registro: 15/06/2021-grifei).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBOS MAJORADOS PELA COMPARSARIA - Apelo da defesa - Pleito de absolvição do réu Francisco - Impossibilidade - Materialidade e autoria sobejamente demonstradas pela prova oral e documental - Vítimas que reconheceram ambos os réus - Declarações dos ofendidos corroboradas pela prova testemunhal - Condenações mantidas - Recurso ministerial - Pleito de elevação da pena de Francisco em razão de Maus antecedentes - Necessidade - Condenações anteriores transitadas em julgado que se prestam a tanto, ainda que uma delas tenha o trânsito posterior aos fatos aqui discutidos e outra atingida pela prescrição da pretensão executória - Precedentes - Pena reajustada - Francisco reincidente - Art. 61, II, 'b', Agravante incidente para ambos os réus - Confissão parcial e qualificada de Diego que não se presta como atenuante - Concurso material reconhecido na origem - Insubsistência - Evidente concurso formal, ante a perpetração de conduta única, mas presentes desígnios autônomos, caracterizando concurso formal impróprio - Manutenção do cúmulo material - Regime fechado único adequado - Penas superiores a 08 anos. Recurso ministerial provido e da defesa parcialmente provido, sem reflexo nas penas. (TJSP; Apelação 0000205-02.2015.8.26.0617; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 8ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Jacareí - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 04/04/2017; Data de Registro: 10/04/2017).

Desse modo, o réu apresenta Maus antecedentes (Certidão de fls. 222 - Processo nº 0001175-78.2016.8.26.0451) de forma que sua pena-base deve ser calculada acima do mínimo legal: detenção de 07 meses e 11 dias-multa.

As causas de aumento farão com que a pena seja aumentada em um terço: detenção de 09 meses e 10 dias e 14 dias-multa.

Não há outras agravantes, atenuantes, causa de aumento ou de diminuição da pena a serem consideradas.

O regime de cumprimento de pena deve ser o aberto, diante da primariedade.

Pena final: detenção de 09 meses e 10 dias, em regime inicial aberto, e 14 dias-multa, diária mínima.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR MARCO ANTÔNIO ROSA FERREIRA, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 138, caput, combinado com o artigo 141, incisos II e III, ambos do Código Penal, à pena de detenção de 09 meses e 10 dias, em regime inicial aberto, e 14 dias-multa,

diária mínima.

O réu é tecnicamente primário e o crime não foi praticado mediante violência ou grave ameaça, de forma que tem direito à substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade.

O réu encontra-se em liberdade e assim poderá continuar caso deseje recorrer desta sentença.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Ao final, pela MM. Juíza foi feito um breve resumo da sentença e, indagadas as partes, por elas foi dispensado o compartilhamento da sentença por meio da ferramenta TEAMS.

Tendo em vista que o(a)(s) réu(é)(s) manifestou(ram) desejo de recorrer da sentença, pelo(a) MM. Juiz(a) foi dito: "recebo o recurso interposto pelo(a)(s) réu(é)(s), saindo o defensor intimado do prazo para apresentar as razões".

Ressalto que toda a instrução criminal foi gravada pela ferramenta Teams que poderá ser acessado pelo SAJ e pelo link de acesso que oportunamente será juntado aos autos.

Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Maria Helena C.Oliveira, escrevente técnico judiciário, digitei.

MM. Juiz(a):

Promotor(a):

Assistente da acusação:

Defensor(a):

Ré(u):